

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 442 - 450/2535

นางสาวฉลวย บุตรนุช กับพวก

โจทก์

บริษัทซี.อี.ไอ. จำกัด ฯลฯ

จำเลย

นายสิทธิโชค เรืองสุขสุด ทนายโจทก์ทั้ง

เก้า

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งเก้า เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งเก้าเห็นว่า การกระทำของโจทก์ทั้งเก้าตามที่ ศาลแรงงานกลางฟังเป็น ยุติแล้วนั้นไม่ครบองค์ประกอบ การทำความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ข้อ 47(2)และไม่เข้าลักษณะการทำความผิดชั้นร้ายแรง จึงเป็นการ อุทธรณ์ใน ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ ทั้งเก้าไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 64)

คดีทั้งเก้าสำนวนนี้ ศาลมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้า ด้วยกัน โดยให้ เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1ถึงโจทก์ที่ 9

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 22,680 บาท และ 1,715 บาท 20,520 บาท และ 1,635 บาท, 22,680

บาท และ 1,815 บาท ,10,620 บาท และ 1,620 บาท,21,250 บาท และ1,695 บาท,26,100 บาท และ 2,100 บาท,22,500 บาท และ 1,800 บาท,26,100 บาท และ 2,100 บาท,26,680 บาท และ 1,815 บาทและค่าเสียหายคนละ 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1ถึงโจทก์ที่ 9 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 60)

โจทก์ทั้งเก้ายื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งเก้าสรุปความได้ว่า โจทก์ทั้งเก้าโต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลฎีกา พังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งเก้าชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งเก้าสรุปความได้ว่า โจทก์ทั้งเก้าโต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลฎีกา พังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งเก้าชอบ
แล้ว ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ประพัฒน์ อุฑุภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>